

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제6절 이행강제금(집행법)>

I. 이행강제금의 의의

1. 개념

- 이행강제금이란 행정법상 의무자가 비대체적 작위 의무 또는 부작위 의무를 이행하지 아니하는 경우, 그 의무를 이행할 때까지 반복적으로 금전적 부담을 부과하여 의무자에게 심리적인 압박을 가함으로써 간접적으로 의무 이행을 강제하는 행정강제 수단을 말한다. 이는 의무 불이행에 대한 제재(벌)의 성격보다는 의무 이행의 확보를 주된 목적으로 하는 점에서 집행벌이라고도 불린다.

2. 이행강제금(집행법)과 행정벌의 비교

- 이행강제금은 행정법상 의무 위반에 대한 제재라는 점에서 행정벌과 유사하나, 그 목적과 성질에서 명확히 구별된다.

(1) 목적

- 이행강제금은 장래에 향하여 의무자에게 심리적 압박을 가함으로써 의무의 이행을 확보하는 데 그 목적이 있다. 반면, 행정벌(행정형벌 및 행정질서벌)은 과거의 의무 위반 행위에 대한 제재와 응징을 목적으로 한다.

(2) 병과 가능성

- 이행강제금은 의무 이행 확보가 주된 목적이므로, 과거의 의무 위반에 대한 제재로서의 행정벌과 병과하는 것이 허용된다. 즉, 위반 행위에 대해 과태료를 부과하고, 동시에 의무 이행을 촉구하기 위해 이행강제금을 부과할 수 있다.

(3) 일사부재리 원칙

- 이행강제금은 의무를 이행할 때까지 반복적으로 부과될 수 있으므로, 과거의 벌칙에 적용되는 일사부재리의 원칙이 적용되지 않는다. 행정벌은 일사부재리 원칙이 적용되어 동일 위반 행위에 대해 중복 처벌이 금지된다.

II. 이행강제금의 부과 요건 등

1. 이행강제금(집행법)의 부과 요건 및 절차

- 이행강제금은 건축법, 농지법 등 개별 법률에 명확한 근거가 있을 때만 부과될 수 있으며, 일반적인 부과 요건 및 절차는 다음과 같다.

(1) 법적 근거

- 이행강제금은 국민의 재산권을 침해하는 강제 수단이므로, 반드시 개별 법률의 명확한 근거가 있어야 한다.

(2) 비대체적 작위 의무 또는 부작위 의무의 불이행

- 이행강제금은 대집행이 불가능한 비대체적 작위 의무(영업 중지 의무, 신고 의무) 또는 부작위 의무의 불이행 시에만 적용된다. 대체적 작위 의무의 불이행에는 대집행이 원칙적으로 적용된다.

(3) 시정 명령 등의 선행

- 의무자에게 이행을 촉구하는 시정 명령, 철거 명령 등 행정청의 선행적인 처분이 있어야 하며, 의무자가 그 정해진 기간 내에 의무를 이행하지 않아야 한다.

(4) 부과 통지 및 의견 제출

- 행정청은 이행강제금을 부과하기 전에 그 부과 금액, 사유 등을 의무자에게 문서로 통지하고, 의견 제출 기회를 부여해야 한다. 이는 행정절차법상의 절차적 의무이다.

(5) 반복 부과

- 이행강제금은 의무자가 의무를 이행할 때까지 법이 정한 횟수 또는 기간 동안 반복적으로 부과될 수 있다.

2. 납부의 독촉

- 행정청이 이행강제금을 부과했음에도 불구하고 의무자가 이를 기한 내에 납부하지 않는 경우, 행정청은 독촉장을 발부하여 납부를 촉구할 수 있다. 이 독촉에도 불구하고 납부하지 않으면 국세 징수 또는 지방세 징수의 예에 따라 강제 징수 절차에 돌입할 수 있다.

3. 이행강제금(집행법) 부과와 성질

- 이행강제금의 부과는 국민의 재산권에 직접적인 영향을 미치는 공권력의 행사이다.

(1) 처분성

- 이행강제금 부과 행위는 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 행위이므로, 취소소송의 대상인 처분에 해당한다. 따라서 의무자는 이행강제금 부과 처분에 불복하는 경우 항고소송을 제기하여 다툴 수 있다.

(2) 사법 심사 범위

- 행정청이 법령에 따라 이행강제금 부과 여부를 결정하는 것은 재량 행위로 해석되는 경우가 많으므로, 법원은 그 위법성 심사에서 재량권 일탈·남용 여부에 한하여 심사한다.

III. 결론

- 이행강제금은 비대체적 의무의 이행 확보를 위한 간접적 강제 수단으로서, 행정벌과는 달리 의무 이행 확보에 주된 목적을 두는 집행벌의 성격을 가진다. 이는 반복 부과와 행정벌과의 병과가 가능하다는 특징을 가지며, 그 부과 행위는 처분으로서 국민은 이에 대하여 취소소송을 통해 권리 구제를 받을 수 있다. 이행강제금 제도는 복잡해진 현대 행정에서 행정의 실효성을 담보하는 데 필수적인 수단으로 그 중요성이 크다.